TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA HABITAT

Os Termos e Condições de Uso contidos neste documento têm como objetivo estabelecer as regras que irão reger toda e qualquer relação existente entre **ANFITRIÃO, HABITANTE** e a **HABITAT**, através da PLATAFORMA HABITAT, disponibilizada pela **HABITAT SAÚDE INTELIGENTE LTDA.,** inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF sob o nº 43.547.725/0001-07, de agora em diante denominada **HABITAT**, no que diz respeito ao compartilhamento de espaços (salas, consultórios, unidades), equipamentos e serviços.

A PLATAFORMA HABITAT estará disponível através do *site* www.habitatconsultorios.com.br e aplicativo, a fim de proporcionar o tráfego e a utilização dos serviços acima mencionados de forma mais simples.

A HABITAT, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, poderá revisar e alterar este instrumento e a plataforma. Nesses casos, disponibilizará previamente aos USUÁRIOS um alerta em local visível no momento de seu login, sendo a continuidade do uso da referida plataforma considerada como aceitação dos novos Termos e Condições de Uso.

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO AQUI APRESENTADOS. AO REGISTRAR-SE E DAR O ACEITE, ESTARÁ CONCORDANDO COM TODAS AS CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS PARA A UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA HABITAT.

DAS DEFINIÇÕES

PLATAFORMA HABITAT: É uma plataforma que funciona via aplicativo e *site,* com a finalidade de intermediação de negócios de compartilhamento de espaços de saúde (salas/consultórios, clínicas e co-working para atendimentos primários), equipamentos e serviços para utilização de profissionais da saúde;

SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE HABITAT: Sistema SaaS, refere-se ao sistema de Software como Serviço oferecido pela Habitat, permitindo aos proprietários de espaços de saúde personalizar e monetizar suas instalações através de uma plataforma digital configurável. Este sistema permite personalização do ambiente digital da plataforma, incluindo o uso de logotipos e endereços específicos (whitelabel), configuráveis pelo usuário mediante a adesão a um plano de mensalidade, que será convertido em comissão sobre as vendas efetuadas. Este ambiente será exclusivo e acessível apenas a habitantes autorizados.

ANFITRIÃO: Proprietário e/ou Responsável legal de espaço, equipamentos e/ou serviços disponibilizados para compartilhamento, prontos para atendimentos primários dentro de unidades de saúde;

HABITANTE: Usuário da plataforma Habitat que, por definição, são profissionais de saúde/empresas de saúde que possuem interesse na utilização/locação de espaço, equipamentos e/ou serviços disponibilizados para compartilhamento;

HABITANTE DE UNIDADE MÃE: Usuário do **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE HABITAT** que, por definição, são profissionais de saúde/empresas de saúde que possuem interesse na utilização/locação de espaço, equipamentos e/ou serviços disponibilizados para compartilhamento cadastrados diretamente no sistema pela ação do ESPAÇO que adquiriu o sistema e que esse ainda não tenha sido cadastrado na PLATAFORMA HABITAT.

ESPAÇOS: Locais prontos para a realização de atendimentos/serviços primários de saúde, de acordo com o manual de boas práticas da ANVISA, Prefeitura e Corpo de Bombeiros Militar local, nos seguintes formatos: Salas/consultórios, clínicas e *co-working* de saúde;

UNIDADE: Local/imóvel que contempla os espaços (salas/consultórios, clínicas e *co-working* de saúde);

PLANO: Significa o produto selecionado pelo ANFITRIÃO para ser comercializado no seu ESPAÇO e escolhido e contratado pelo HABITANTE, através da plataforma;

USUÁRIO: Todas as pessoas que possuem acesso e utilizam a PLATAFORMA HABITAT (ANFITRIÃO, HABITANTE, equipe de suporte da **HABITAT)**.

MULTI-ACESSOS: refere-se à capacidade de configuração de múltiplos perfis de usuário dentro da plataforma Habitat, cada um com diferentes níveis de permissões e acessibilidade.

NÍVEIS DE ACESSO: são as categorizações definidas que limitam as permissões de usuários a certas funcionalidades da plataforma, baseadas em seu papel ou responsabilidade dentro da organização do Anfitrião.

BANCO DE DADOS CENTRALIZADO: refere-se à consolidação de todos os dados dos usuários e transações na plataforma Habitat em um único sistema, visando aprimorar a segurança e a eficiência da gestão de dados.

SEGURANÇA DE DADOS: engloba as tecnologias e políticas adotadas pela Habitat para proteger dados contra acesso não autorizado, alterações indevidas, ou outras formas de abuso de dados.

1. DOS SERVIÇOS

1.1. A PLATAFORMA HABITAT é destinada ao compartilhamento de ESPAÇOS, equipamentos e/ou serviços **para uso de profissionais da saúde**, a qual possibilita que o ANFITRIÃO anuncie e disponibilize suas acomodações (salas/consultórios, clínicas e *co-working* de saúde) para utilização, em caráter estritamente comercial, bem como possibilita que o HABITANTE escolha o PLANO de serviço/locação que melhor lhe atenda.

1.2. A Habitat oferece aos proprietários de espaços de saúde a oportunidade de utilizar um sistema SaaS (Software como Serviço), denominado **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE**, projetado para facilitar a monetização e gestão desses espaços. Este sistema permite a personalização completa do ambiente digital, de acordo com a identidade visual do proprietário, e habilita uma eficiente gestão de vendas e serviços, com uma estrutura de comissões baseada nas transações realizadas.

1.3. Para que o ESPAÇO, equipamento e/ou serviços possam ser anunciados pelo ANFITRIÃO e utilizados pelo HABITANTE na PLATAFORMA HABITAT, ambos deverão possuir o alvará e demais licenças necessárias para o exercício de sua atividade no local. A não observância destas exigências poderá acarretar, pelo poder público competente, a aplicação de sanções como multas e demais medidas. Em caso de dúvidas sobre como as leis locais se aplicam ao seu anúncio, equipamento e/ou serviço, deverá o USUÁRIO buscar assessoria jurídica de sua confiança.

1.4. O HABITANTE deverá certificar-se, através das ferramentas disponibilizadas e outras que julgar adequadas, a veracidade das informações anunciadas pelo ANFITRIÃO e a conveniência de reservar ou não a respectiva UNIDADE.

1.5. A PLATAFORMA HABITAT não é, nem tampouco se torna parte, participante ou interveniente-anuente de qualquer relacionamento contratual entre o ANFITRIÃO e o HABITANTE. Esta plataforma apenas disponibiliza espaço virtual para anúncio e contratação de produtos ofertados pelos ANFITRIÕES.

1.6. A PLATAFORMA HABITAT não possui qualquer ingerência e não se responsabiliza por:

a. Existência, qualidade, segurança, sustentabilidade ou licitude de qualquer espaço comercial, equipamento e/ou serviços ofertados pelo ANFITRIÃO.

b. Veracidade dos anúncios e outros conteúdos gerados pelo ANFITRIÃO, tais como descrições de espaços comerciais, classificações,

condições de higiene e limpeza do ESPAÇO, funcionamento dos equipamentos e serviços disponibilizados.

c. Conduta do ANFITRIÃO e HABITANTE, não sendo responsável pela reparação de eventuais danos causados às partes em razão da relação contratual estabelecida entre elas.

1.7. Em nenhuma circunstância e de nenhuma forma, a PLATAFORMA HABITAT será responsável por qualquer eventual falha ou indisponibilidade do *site*/aplicativo, tendo em vista que estes dependem da prestação de serviço de terceiros, como, por exemplo, provedor de internet.

2. DO CADASTRO NA PLATAFORMA HABITAT VIA WEB E APP

2.1. Para utilizar os serviços da PLATAFORMA HABITAT, o ANFITRIÃO e o HABITANTE deverão realizar o seu cadastro na plataforma, **sendo permitido apenas 1 (um) cadastro por usuário.**

2.2. A senha usada para acesso a PLATAFORMA HABITAT é pessoal e intransferível, sendo os USUÁRIOS responsáveis pela segurança desta.

2.3. O cadastro deverá ser realizado com informações verdadeiras, atuais, completas e precisas, sendo de exclusiva responsabilidade do ANFITRIÃO e HABITANTE mantê-las atualizadas.

2.4. O cadastro na PLATAFORMA HABITAT será permitido apenas para pessoas físicas capazes na forma da lei civil e pessoas jurídicas devidamente constituídas nos termos da legislação brasileira.

2.5. A PLATAFORMA HABITAT não se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas pelo ANFITRIÃO e HABITANTE em seus cadastros. Não obstante, para fins de transparência e prevenção a fraudes, a HABITAT poderá solicitar a estes USUÁRIOS que forneçam identificação oficial e/ou outras informações/documentos necessários, dentro dos limites legais, com o objetivo de identificá-los.

2.6. O ANFITRIÃO e o HABITANTE declaram que as informações fornecidas são verdadeiras e que são os únicos e exclusivos responsáveis por estas, respondendo civil e criminalmente por qualquer falsidade ou fraude identificada em seu cadastro.

2.7. O ANFITRIÃO e o HABITANTE deverão notificar imediatamente a PLATAFORMA HABITAT, via área de suporte, caso tomem conhecimento ou tenham motivo para suspeitar que seus dados confidenciais/senhas estejam sendo utilizados ou acessados indevidamente por terceiros.

2.8. A PLATAFORMA HABITAT poderá executar os serviços de mapa do Google Maps/Earth, incluindo API(s) do Google Maps. O uso do

Google Maps/Earth está sujeito aos Termos de Serviço Adicionais do Google Maps/Google Earth.

2.9. A plataforma Habitat permite que **ANFITRIÃO** configure multi-acessos para sua equipe, facilitando a delegação de tarefas e gestão eficiente dos espaços de saúde. Cada nível de acesso pode ser customizado para permitir ou restringir funcionalidades específicas, incluindo, mas não se limitando a, gestão financeira, agendamento de espaços, cadastro de habitantes, e visualização de relatórios gerenciais.

2.10. ANFITRIÃO têm a capacidade de registrar diretamente novos habitantes na plataforma Habitat através de da assinatura do **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE**. Esses habitantes, denominados "HABITANTES DE UNIDADE MÃE", são associados à unidade do Anfitrião que os registra, permitindo condições de comissionamento diferenciadas. É responsabilidade do ANFITRIÃO garantir que todos os dados fornecidos durante o cadastro sejam precisos e estejam em conformidade com todas as leis aplicáveis.

2.11. A PLATAFORMA HABITAT permite que o ANFITRIÃO, através de seu **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE**, adicione, gerencie e venda produtos e serviços específicos disponíveis em suas unidades. Cada ANFITRIÃO é responsável por definir a lista de produtos e serviços oferecidos, incluindo preços, locais de consumo, quantidades disponíveis, e condições de uso. Os Anfitriões também decidem a modalidade de compra - solicitação única, assinatura mensal ou compra avulsa.

1. Para cada produto ou serviço oferecido, deve ser criado um termo de aceite específico que detalhe as condições de uso, restrições baseadas em formação ou certificação necessária, possíveis seguros e tabelas de danos associados. Este termo de aceite deve ser confirmado pelo comprador antes de cada transação. A criação e manutenção destes termos de aceite são de responsabilidade exclusiva do Anfitrião.

3. DOS PLANOS DISPONÍVEIS PARA CONTRATAÇÃO DO HABITANTE E ANFITRIÃO:

3.1. Os planos poderão ser contratados pelo HABITANTE por hora ou blocos de horários (semanal, quinzenal, mensal), nas modalidades abaixo:

3.1.1. <u>Modalidades de COMPRA ÚNICA</u>:

AVULSO: Neste plano, o pagamento pelo uso do consultório é realizado por cada hora utilizada em um determinado dia, podendo ser a hora ou o bloco

de horas. **Em caso de necessidade de remarcação de horário para utilização, o procedimento deverá ser realizado obrigatoriamente via plataforma/aplicativo da HABITAT, com aviso prévio de, pelo menos, 24 horas. Sendo respeitado este prazo, caso a hora não tenha sido utilizada, o valor pago pelo HABITANTE será concedido como crédito em sua carteira para ser usado na próxima compra na plataforma.**

No caso de cancelamento desta modalidade de contratação em prazo inferior a 24 horas ou em caso de não comparecimento do HABITANTE, este não terá em hipótese alguma o valor pago devolvido.

PACOTE DE HORAS: Este plano oferece a aquisição de pacotes de horas para utilização no ESPAÇO ou em UNIDADE específica. **Em caso de necessidade de cancelamento do PACOTE integral, o procedimento deverá ser realizado obrigatoriamente via plataforma/aplicativo da HABITAT, com, pelo menos, 24 horas de antecedência. Sendo respeitado este prazo, caso o pacote não tenha sido utilizado, o valor pago pelo HABITANTE será concedido como crédito em sua carteira para ser usado na próxima compra na plataforma. Caso tenha utilizada qualquer hora, o pacote não poderá ser cancelado em hipótese alguma, não havendo que se falar em devolução de valores.**

No caso de cancelamento desta modalidade de contratação em prazo inferior a 24 horas ou em caso de não comparecimento do HABITANTE, este não terá em hipótese alguma o valor pago devolvido, sendo o horário considerado como utilizado.

Em caso de necessidade de cancelamento/remarcação de horário para utilização, o procedimento deverá ser realizado obrigatoriamente via plataforma/aplicativo da HABITAT, com, pelo menos, 24 horas de antecedência. Sendo respeitado este prazo, caso o uso da(s) horas à cancelar do pacote não tenha sido utilizado, a quantidade de horas será retornada ao pacote como crédito para ser usado na próxima utilização na plataforma respeitando o prazo de validade.

No caso de cancelamento desta hora em prazo inferior a 24 horas ou em caso de não comparecimento do HABITANTE, este não terá em hipótese alguma o valor pago devolvido, sendo o horário considerado como utilizado e debitado do crédito de horas do PACOTE.

3.1.2. Modalidades de COMPRA ASSINATURA MENSAL:

 HABITAT PASS: Este plano oferece a aquisição de quantidade de horas flexíveis mensais, as quais poderão ser utilizadas pelo HABITANTE em quaisquer dos ESPAÇOS e UNIDADES que possuírem o plano contratado.

A utilização dos espaços/unidades deverá ser previamente agendada através da PLATAFORMA HABITAT, de acordo com a necessidade do

HABITANTE e disponibilidade de horários do local. As horas contratadas através deste plano **deverão ser utilizadas no prazo de até 30 (trinta) dias da data de pagamento** – a ser confirmado pela instituição parceira "ASAAS – Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A." **– OU a partir da data da 1ª (primeira) hora utilizada pelo HABITANTE, o que ocorrer primeiro, sob pena de perda do direito de utilização.**

Em caso de necessidade de cancelamento da mensalidade, o procedimento deverá ser realizado obrigatoriamente via plataforma/aplicativo da HABITAT, com, pelo menos, 24 horas de antecedência do próximo dia da mensalidade. Sendo respeitado este prazo, não será cobrado a próxima mensalidade pelo HABITANTE. Caso tenha utilizada qualquer hora ou ainda não ter utilizado, a mensalidade somente ficará até a data de expiração completando 30 dias, não podendo ser cancelado em hipótese alguma, não havendo que se falar em devolução de valores.

No caso de cancelamento desta modalidade de contratação em prazo inferior a 24 horas ou em caso de não comparecimento do HABITANTE, este não terá em hipótese alguma o valor pago devolvido, sendo o horário considerado como utilizado.

Em caso de necessidade de cancelamento/remarcação de horário para utilização, o procedimento deverá ser realizado obrigatoriamente via plataforma/aplicativo da HABITAT, com, pelo menos, 24 horas de antecedência. Sendo respeitado este prazo, caso o uso da(s) horas à cancelar do pacote do Habitat Pass não tenha sido utilizado, a quantidade de horas será retornada ao pacote como crédito para ser usado na próxima utilização na plataforma respeitando o prazo de validade.

No caso de cancelamento desta hora em prazo inferior a 24 horas ou em caso de não comparecimento do HABITANTE, este não terá em hipótese alguma o valor pago devolvido, sendo o horário considerado como utilizado e debitado do crédito de horas do PACOTE HABITAT PASS.

3.1.3. Modalidades de COMPRA MENSAL:

HABITAT FIXO: Através desse plano, o HABITANTE poderá adquirir quantidade de horas em dias da semana em locais pré-definidos, devendo, **já no momento da contratação**, definir o ESPAÇO, o período de horas, o(s) dia(s) da semana e a UNIDADE em que realizará seus atendimentos, bem como o tempo de contrato com a UNIDADE escolhida.

A renovação deste tipo de contrato será realizada de **forma automática**, por igual período e condições, caso o HABITANTE não se manifeste em contrário, com antecedência de 30 (trinta) dias da data prevista para o seu término. **Ou seja, caso opte por desistir da contratação durante o novo**

prazo de vigência do contrato, deverá pagar a multa de 20% sobre o montante dos valores vincendos, sem prejuízo do pagamento dos serviços até então utilizados.

HABITAT PRÓPRIO: O ESPAÇO será cedido integralmente para o HABITANTE, podendo ser utilizado de acordo com os horários e normas da UNIDADE escolhida, devendo, contudo, o HABITANTE verificar previamente à contratação sobre as disponibilidades de recepção, seus horários e demais serviços oferecidos no local.

Nesta modalidade, a utilização do espaço é feita pelo HABITANTE, contudo, a propriedade e manutenção do bem continua sendo do ANFITRIÃO, que deverá realizar a vistoria prévia do imóvel, cujo documento deverá ser assinado por todos os USUÁRIOS, demonstrando o estado em que o local se encontrava antes do início de sua utilização.

A renovação deste tipo de contrato será realizada de **forma automática**, por igual período e condições, caso o HABITANTE não se manifeste em contrário, com antecedência de 30 (trinta) dias da data prevista para o seu término. **Ou seja, caso opte por desistir da contratação durante o novo prazo de vigência do contrato, deverá pagar a multa de 20% sobre o montante dos valores vincendos, sem prejuízo do pagamento dos serviços até então utilizados.**

3.2. Os planos de Recorrência para Anfitriões Utilizando o **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE** poderão ser contratados pelo ANFITRIÃO por mensalidade ou anuidade, nas modalidades abaixo:

3.2.1 Plano MENSAL:

O Anfitrião pagará uma mensalidade de R$ 299,00. Além da mensalidade, uma comissão de 7% será aplicada sobre todas as vendas diretas de habitantes registrados pelo Anfitrião em seu próprio **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE** que não estavam previamente na plataforma Habitat. Adicionalmente, uma comissão de 20% será cobrada sobre todas as vendas feitas pela plataforma para habitantes oriundos da PLATAFORMA HABITAT. Caso o total das comissões em um mês supere o valor da mensalidade, o valor excedente será cobrado no mês subsequente, e a mensalidade padrão não será cobrada. Caso as comissões não superem o valor mínimo da mensalidade, o valor de R$ 299,00 será cobrado.

O cancelamento do plano mensal resultará no encerramento imediato da cobrança da mensalidade. No entanto, o Anfitrião deverá continuar pagando a comissão prefixada até o término de quaisquer contratos recorrentes com habitantes ativos, que serão cobrados mensalmente pela plataforma.

3.2.2 Plano ANUAL:

A anuidade é de R$ 3.108,00, pagável em até 12 parcelas de R$ 259,00. A comissão sobre as vendas diretas tem uma redução padrão para 5%, enquanto a comissão sobre vendas de habitantes oriundos da PLATAFORMA HABITAT permanece em 20%. O valor mensal de R$ 259,00 será considerado como o valor mínimo já repassado. As comissões serão calculadas mensalmente respeitando a redução da porcentagem nas vendas diretas do **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE**, e quaisquer valores adicionais devidos serão cobrados no mês seguinte após o desconto da parcela já paga.

O cancelamento do plano mensal antecipado acarretará uma multa de 20% sobre as mensalidades restantes. Após o cancelamento, será mantida a mesma conduta do plano mensal em relação às comissões.

3.2.3 CANCELAMENTO DO REGISTRO HABITANTE DE UNIDADE MÃE E PARALIZAÇÃO DE FUNCIONALIDADES:

Após o cancelamento de qualquer plano, o Anfitrião perderá o registro e os direitos sobre o cadastro de "**HABITANTE DE UNIDADE MÃE**", e, em caso de futura reativação, novos registros de habitantes serão considerados sob condições padrão. O **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE** perderá suas funcionalidades, restando ao Anfitrião apenas a possibilidade de visualizar contratos ou pacotes antigos ainda válidos. Os habitantes poderão utilizar pacotes existentes, como "Pacote de Horas" e "Habitat Pass", até o vencimento dos mesmos, sem possibilidade de novas aquisições no sistema.

4. DOS VALORES, PAGAMENTOS E INADIMPLÊNCIA:

4.1. O pagamento do plano contratado pelo HABITANTE e do ANFITRIÃO será realizado exclusivamente por meios eletrônicos através da PLATAFORMA HABITAT, através de parceria com o sistema “ASAAS - Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A”.

4.2. Somente será considerado contratado, e disponibilizado o objeto do plano, após a confirmação do respectivo pagamento.

4.3. As formas de pagamento disponibilizadas para HABITANTE e para ANFITRIÃO para a contratação dos serviços disponibilizados na PLATAFORMA HABITAT são as seguintes:

a) Planos AVULSO e PACOTE DE HORAS (HABITANTE) – Pagamento através de PIX ou no cartão de crédito cadastrado na PLATAFORMA HABITAT, sendo a cobrança realizada no momento da marcação para a utilização do espaço.

b) Plano HABITAT PASS (HABITANTE) – Pagamento será por meio de cobranças recorrentes e mensais, a cada 30 dias, através de PIX ou do cartão de crédito cadastrado na PLATAFORMA HABITAT.

c) **Planos HABITAT FIXO e HABITAT PRÓPRIO (HABITANTE) –** Pagamento através do cartão de crédito cadastrado na PLATAFORMA HABITAT.

d) Plano Mensal (ANFITRIÃO) – Pagamento recorrente através do cartão de crédito cadastrado na PLATAFORMA HABITAT. Será cobrado a mensalidade ou o valor da comissão de vendas caso tenha superado o valor da mensalidade.

e) Plano Anual (ANFITRIÃO) – Pagamento único através do cartão de crédito cadastrado na PLATAFORMA HABITAT, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros e mensalidades adicionais de comissão de vendas caso tenha superado o valor de 12 avos da anuidade paga.

4.4. Em caso de atraso no pagamento devido pelo HABITANTE, serão cobrados os encargos a seguir: (A) Multa de mora no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor em aberto; (B) Correção monetária calculada pelo INPC-IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); (C) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

4.5. Em casos de atraso de pagamento pelo HABITANTE, a HABITAT poderá ainda adotar as seguintes providências: (A) Encaminhamento de comunicação de pendência financeira, na qual constará o link para a regularização do pagamento. Caso o HABITANTE possua algum crédito com a HABITAT, a mensalidade em aberto será abatida do crédito existente; (B) Caso não haja o pagamento do débito no prazo de 07 (sete) dias, será encaminhado um novo comunicado de cobrança, via e-mail, aplicativo e/ou plataforma, informando, inclusive, sobre o possível bloqueio de acesso pelo HABITANTE ao consultório, bem como sobre a possível rescisão contratual; (C) A partir do 15º (décimo quinto) dia de inadimplência, o HABITANTE será bloqueado fisicamente no espaço, com a suspensão da prestação de serviços de recepção e de sua agenda, caso a unidade os esteja prestando; (D) Caso a inadimplência ultrapasse 60 (sessenta) dias, a HABITAT poderá realizar o cancelamento permanente do PLANO, momento a partir do qual todas as agendas futuras do HABITANTE serão canceladas na PLATAFORMA HABITAT, ensejando, ainda, a aplicação das devidas multas contratuais de acordo com o plano escolhido; (E) A qualquer tempo a HABITAT poderá inscrever o nome do HABITANTE em cadastros de devedores e emitir duplicata ou nota fiscal em nome do HABITANTE para protesto do título no cartório competente.

4.6. Do pagamento realizado pelo HABITANTE, A PLATAFORMA HABITAT receberá **20% (vinte por cento) sobre o valor líquido de cada intermediação realizada**, conforme o plano escolhido/pago pelo HABITANTE, entendendo-se como valor líquido o saldo do valor total do pagamento abatidas as taxas e tarifas bancárias.

a) A origem do Habitante que não for registrado de forma inicial pelos proprietários que utilizam o sistema de Monetização de Espaços Habitat incidirá o valor total de comissão.

b) Para habitantes devidamente registrados através do sistema personalizado do proprietário e efetivamente concluído o cadastro, onde é anexado ao registro a marcação de unidade mãe, incidirá o percentual de acordo com o plano adotado pelo proprietário do sistema.

4.7. O ANFITRIÃO receberá **80% (oitenta por cento) do valor líquido** pago pelo HABITANTE vindo da plataforma ou o percentual pré-estabelecido de acordo com o plano adotado do sistema de Monetização de Espaços Habitat para os Habitantes registrados e com marcação UNIDADE MÃE, conforme segue:

- Pagamento realizado por PIX: 02 (dois) dias após o pagamento pelo HABITANTE;

- Pagamento realizado por CARTÃO DE DÉBITO: 05 (cinco) dias após o pagamento pelo HABITANTE;

- Pagamento realizado por CARTÃO DE CRÉDITO: 05 (cinco) dias após a compensação do crédito transferido pela operadora de cartão para a plataforma parceira “ASAAS - Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A”.

4.8. O sistema de comissionamento das vendas seguirá as regras da modalidade de assinatura do **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE** adotada pelo ANFITRIÃO. Todos os aspectos fiscais e tributários relacionados à venda de produtos e serviços são de responsabilidade do ANFITRIÃO por ser o executor e responsável pela entrega. A PLATAFORMA HABITAT atua apenas como intermediária nesses processos, facilitando a transação, mas não se envolvendo nas obrigações fiscais decorrentes.

4.9. ANFITRIÃO receberá os valores deduzidos das comissões da Habitat baseados em vendas e serviços realizados por seus Habitantes de UNIDADE MÃE com percentuais pré-estabelecidos de acordo com o plano adotado do Sistema de Monetização de Espaços Habitat. Por padrão, para plano mensal, incidirá de comissão para Habitat 7% de vendas dentro da plataforma. No plano anual, incidirá para a Habitat 5% de comissão em cima das vendas dentro da plataforma. Detalhes específicos sobre a estrutura de comissões e outros termos financeiros serão claramente delineados no painel administrativo do Anfitrião e sujeitos a revisões periódicas conforme as políticas da plataforma.

4.10. O percentual a ser recebido pela HABITAT e pelo ANFITRIÃO em relação aos demais serviços disponibilizados na PLATAFORMA HABITAT e não relacionados a reserva de horários acima descrita, serão

informados previamente ao ANFITRIÃO no momento de registro do serviço na plataforma.

4.11. Ao cadastrar um ESPAÇO para compartilhamento na PLATAFORMA HABITAT, cada ANFITRIÃO terá criada, automaticamente, uma subconta com os dados de pessoa física ou jurídica, já fornecidos na plataforma.

4.12. O ANFITRIÃO autoriza a HABITAT a fornecer os dados necessários de cadastro solicitados pela plataforma parceira "ASAAS-Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A", através da qual os pagamentos serão realizados.

4.13. Para que o ANFITRIÃO possa utilizar a sua subconta no sistema "ASAAS" com a liberação para saques em PIX, deverá enviar os documentos a seguir para comprovação da titularidade da subconta:

a) Se pessoa física: Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH;

b) Se pessoa jurídica: Contrato Social Consolidado e Carteira de Identidade do sócio que será o responsável pelo uso da plataforma parceira.

4.13.1 O ANFITRIÃO poderá cadastrar junto a estas subcontas, criadas automaticamente pela plataforma parceira, as instituições financeiras de seu relacionamento para as quais tenha o interesse que sejam realizadas as transferências ou PIX dos valores a serem por ele recebidos. **Estas instituições financeiras deverão, obrigatoriamente, possuir a mesma titularidade da subconta criada na plataforma parceira.**

4.13.2. A utilização do SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE HABITAT para ANFITRIÃO está sujeita a uma estrutura de comissão baseada nas vendas realizadas através da plataforma, além de uma mensalidade que serve como licença de uso do sistema Whitelabel.

4.14. A PLATAFORMA HABITAT se reserva no direito de alterar a forma e valor do percentual previstos neste item a qualquer tempo, comprometendo-se a informar aos ANFITRIÕES, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos.

5. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA ANÚNCIO DE ESPAÇO PELO ANFITRIÃO NA PLATAFORMA HABITAT

5.1. Para criar um anúncio de ESPAÇO na PLATAFORMA HABITAT, o ANFITRIÃO deverá estar devidamente cadastrado e possuir plenos poderes para negociar o uso do referido ESPAÇO, garantindo, ainda, que a reserva do ESPAÇO e o uso pelo HABITANTE não violam qualquer contrato eventualmente celebrado pelo ANFITRIÃO

com terceiros, e nenhuma lei ou regulamento vigente e aplicável ao anúncio realizado.

5.1.1. Embora o **SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE HABITAT** para Proprietários permita a personalização sob o modelo Whitelabel, todos os direitos intelectuais subjacentes ao software e à plataforma Habitat permanecem propriedade exclusiva da Habitat. A licença concedida aos proprietários para o uso do sistema Whitelabel é limitada, revogável e não-transmissível, sujeita aos termos de pagamento e conformidade descritos neste termo.

5.2. O ANFITRIÃO poderá anunciar mais de um ESPAÇO por UNIDADE, ressaltando que a publicação de qualquer anúncio somente será realmente efetivada após prévia validação a ser feita pela PLATAFORMA HABITAT, no prazo de **até 5 (cinco) dias úteis após a inserção dos dados na plataforma pelo ANFITRIÃO.**

5.3. Ao inserir os dados na PLATAFORMA HABITAT para anúncio do ESPAÇO, o ANFITRIÃO concorda expressamente com os encargos previstos neste instrumento e remuneração da HABITAT, estando ciente desde já que a HABITAT usará critérios próprios para aceitar e tornar o espaço disponível para venda de horas no sistema, sendo levado em consideração, inclusive, a demanda e solicitações na região, **podendo o anúncio ser reprovado devido à falta de demanda ou outros critérios.**

5.4. O ANFITRIÃO não poderá anunciar um mesmo ESPAÇO em duplicidade.

5.5. O anúncio deverá conter: (A) a descrição completa e exata dos serviços, incluindo, mas não se limitando a infraestrutura do ESPAÇO, os equipamentos e a mobília disponíveis, bem como o estado em que se encontram, os horários disponíveis para reserva e a localização; (B) informação sobre quaisquer restrições e exigências que se apliquem a eventuais equipamentos existentes no local, tais como, qualificação para seu uso (os equipamentos existentes no local deverão estar obrigatoriamente com os respectivos certificados de manutenções preventivas, corretivas e calibrações em dia, conforme o padrão do fabricante) e; (C) outras informações pertinentes que, eventualmente, forem exigidas pela PLATAFORMA HABITAT. **O ANFITRIÃO é responsável por manter as informações anunciadas sempre atualizadas, inclusive quanto à disponibilidade de calendário.**

5.6. O ANFITRIÃO é o único responsável por estabelecer o preço das locações a serem divulgadas na PLATAFORMA HABITAT, bem como escolher quais produtos deseja comercializar, **com exceção**

do produto HABITAT PASS, cujo valor é prefixado de acordo com os critérios da HABITAT.

5.7. A estrutura de preço deverá levar em consideração todos os custos, incluindo impostos eventualmente aplicáveis e taxas, como, por exemplo, taxa de serviço de limpeza. Após a solicitação de reserva pelo HABITANTE, o ANFITRIÃO não poderá exigir qualquer cobrança adicional àquelas já informadas no anúncio.

5.8. O ANFITRIÃO também é o responsável pela definição das regras para a locação do seu ESPAÇO, tais como: (A) Tempo de tolerância para atraso aceito na UNIDADE sem cobrança de hora extra ao HABITANTE; (B) Especialidades que podem ou não ter acesso ao ESPAÇO; (C) Perfil de HABITANTES validados e não validados; (D) PLANOS que irão disponibilizar para cada ESPAÇO; (E) Tempo mínimo de horas contratadas; (F) Disponibilização ou não do ESPAÇO para visitas e os tipos de visitas; (G) Valor da taxa padrão para atrasos; (H) Tempo de antecedência na reserva de horas, podendo aceitar reservas no mesmo dia ou a partir do dia seguinte; (I) Outras regras que entender necessárias.

5.8.1. O ANFITRIÃO concorda expressamente que o recebimento por ele dos percentuais previstos na cláusula quarta deste instrumento estão condicionados ao efetivo recebimento pela HABITAT dos valores pagos pelos HABITANTES, não cabendo qualquer cobrança em face da HABITAT em caso de não pagamento pelo HABITANTE.

5.8.2. O ANFITRIÃO ao adquirir o SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE HABITAT, passa a poder (A) Cadastrar habitantes; (B) Cadastrar e gerenciar visitas; (C) Cadastrar, gerenciar, vender, agendar e cancelar reservas; (D) Cadastrar, gerenciar, vender, cancelar serviços; (E) configurar o sistema como whitelabel tendo link exclusivo de reservas e mudança de logo; (F) Acesso ao painel de comunicação direta com o Habitante; (G) Cadastrar e configurar equipe e níveis de acesso a conta; (H) Ambiente exclusivo para Habitantes; (I) Acesso ao canal de vendas PLATAFORMA HABITAT; (K) Marketplace de serviços; (L) Acesso a POPs de atendimento;

5.9. O ANFITRIÃO deve garantir que todos os produtos e serviços vendidos cumpram as legislações aplicáveis e normas de segurança. É essencial que o ANFITRIÃO assegure que todos os termos de aceite sejam claramente apresentados e validados pelos compradores, proporcionando transparência e prevenindo potenciais conflitos.

5.10. A HABITAT poderá exigir um número mínimo de imagens de um determinado tamanho, formato e resolução para cada anúncio,

devendo tais imagens e vídeos refletir precisamente o ESPAÇO oferecido pelo ANFITRIÃO. O ANFITRIÃO garante que possui todos os direitos de imagem e conexos (garantia de direito moral sobre as fotos e vídeos, além dos direitos patrimoniais) e/ou autorização de uso, quanto aos conteúdos publicados. Na hipótese da HABITAT fornecer fotógrafos para a produção das imagens dos anúncios, todos os direitos sobre as imagens pertencerão à HABITAT.

5.11. Os anúncios serão classificados e posicionados nos resultados de pesquisa com base em uma série de fatores, como por exemplo, preferências e parâmetros de busca do HABITANTE, exigências do ANFITRIÃO, disponibilidade de calendário e preço, quantidade e qualidade das imagens, histórico de cancelamento ou de atendimento ao cliente, comentários e avaliações.

5.12. A HABITAT recomenda que o ANFITRIÃO possua/contrate seguro de sua escolha, apropriado para proteger o ESPAÇO, bem como os bens que o integra, sendo o único e exclusivo responsável por essa contratação e pelos eventuais danos e/ou prejuízos decorrentes da ausência ou não de cobertura do seguro.

5.13. O ANFITRIÃO declara e concorda que é responsável pela manutenção e despesas da UNIDADE e dos seus ESPAÇOS disponibilizados na PLATAFORMA HABITAT, dentre elas: (A) Contratação de profissional para a limpeza da unidade nos dias de reserva; (B) Contratação de recepcionista para a UNIDADE, caso este não possua biometria e câmera de filmagem; (C) Fornecimento e reposição de itens descartáveis e de higiene; (D) Pagamento de custos e despesas da sua própria operação; (E) Disponibilização de ESPAÇOS adequados conforme o “Manual de boas práticas da ANVISA”, Prefeitura e Corpo de Bombeiros Militar da cidade onde está instalada; (F) Respeito aos protocolos de atendimento e utilização da marca HABITAT; (G) Recebimento de visitas dos profissionais interessados em conhecer a UNIDADE e/ou ESPAÇO, (H) Bloqueio na plataforma dos dias e horários nos quais o ESPAÇO não poderá receber reserva, para que não haja qualquer tipo de conflito. Caso haja conflito, a HABITAT como intermediadora, promoverá uma ação para atender melhor o HABITANTE, **ficando o ANFITRIÃO responsável por arcar com os custos da utilização em outro ESPAÇO de outro ANFITRIÃO.**

5.14. O ANFITRIÃO poderá suspender ou fechar o calendário dos ESPAÇOS, a qualquer momento, de acordo com o seu interesse, sem a cobrança de quaisquer multas contratuais, **desde que cumpra com as agendas dos contratos em vigor**.

5.15. O ANFITRIÃO está ciente de que será avaliado pelos VISITANTES, HABITANTES e possivelmente pelos PACIENTES destes, sendo

esta avaliação incluída na sua ficha de cadastro e do ESPAÇO da PLATAFORMA HABITAT.

5.16. As avaliações recebidas pelo ANFITRIÃO impactarão diretamente na posição de visualização do seu ESPAÇO na PLATAFORMA HABITAT, bem como serão utilizadas para critério de acesso a produtos, planos e serviços, além de restrições e exclusões, e ainda a concessão de eventual benefício.

5.17. ANFITRIÃO e usuários com privilégios administrativos são responsáveis por configurar corretamente os níveis de acesso de sua equipe. É imperativo garantir que as informações sensíveis sejam acessíveis apenas por usuários autorizados e que a integridade e a segurança da plataforma sejam mantidas em todos os momentos.

5.18. No caso de cancelamento da conta de um ANFITRIÃO, os registros de HABITANTES DE UNIDADE MÃE associados serão revogados, a menos que um novo contrato seja estabelecido sob as condições padrão da plataforma. Após o cancelamento, HABITANTES poderão continuar usando os pacotes e créditos existentes até a data de vencimento, mas não poderão fazer novas compras ou registros sob a unidade mãe anterior.

6. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PELO HABITANTE.

6.1. O HABITANTE poderá realizar reservas de ESPAÇOS por meio da PLATAFORMA HABITAT, desde que realize o seu respectivo cadastro e este seja aprovado. Previamente à solicitação de reserva, todos os custos e taxas aplicáveis serão apresentados ao HABITANTE.

6.2. Ao escolher o PLANO, reservar o ESPAÇO e realizar o pagamento, os termos e condições deste instrumento passarão a viger entre as partes, sendo complementado pelos termos e condições oferecidos na PLATAFORMA HABITAT, pelo ANFITRIÃO, de acordo com o plano preferido pelo HABITANTE.

6.2.1. Para efetivar a contratação de qualquer um dos PLANOS, o HABITANTE deverá fornecer os seus dados pessoais e de cartão de crédito (de sua própria titularidade) na PLATAFORMA HABITAT, utilizando o link da empresa parceira “ASAAS” - Gestão Financeira Instituição de Pagamento S.A.

6.3. A reserva será pessoal e intransferível, **sendo vedado ao HABITANTE realizar a reserva para uso de terceiros**.

6.4. O HABITANTE declara ser profissional de saúde, habilitado para o exercício de sua atividade profissional, devendo, no momento de seu cadastro, informar seu número de registro perante o respectivo Conselho Profissional, bem como quaisquer outros dados necessários.

6.5. O HABITANTE declara estar ciente de que a reserva confirmada é uma espécie de licença limitada, concedida pelo ANFITRIÃO ao HABITANTE, para a utilização do ESPAÇO, seus equipamentos e/ou serviços, **para fins estritamente profissionais** e pelo tempo estabelecido na reserva realizada.

6.6. O HABITANTE está ciente e concorda em deixar as dependências do ESPAÇO utilizado exatamente no horário contratado com o ANFITRIÃO, de acordo com o plano pelo qual optou. Caso o HABITANTE exceda o período reservado, o ANFITRIÃO terá o direito de requisitar sua saída nos termos da legislação aplicável. Além disso, o HABITANTE deverá efetuar o pagamento da taxa padrão estabelecida previamente pelo ANFITRIÃO pelo correspondente atraso.

6.7. O HABITANTE se compromete a zelar pelo ESPAÇO e equipamentos disponíveis (caso aplicável), devendo deixar as dependências do local no mesmo estado em que se encontravam quando do início da fruição da reserva, mantendo o local em perfeito estado.

6.8. O HABITANTE concorda que é o único responsável pelos seus atos, dos seus PACIENTES e das demais pessoas que receber no ESPAÇO, devendo indenizar o ANFITRIÃO em caso de ocorrência de danos devidamente comprovados.

6.9. Caso ocorra qualquer problema no pagamento da ASSINATURA dos planos recorrentes, não provocado por culpa da PLATAFORMA HABITAT, ao HABITANTE serão aplicadas as regras de inadimplência previstas nos itens **4.4 e 4.5** deste instrumento. A suspensão do PLANO por inadimplência do HABITANTE não implicará necessariamente no cancelamento do contrato.

6.10. O HABITANTE deverá providenciar a regularização de suas atividades no imóvel do ANFITRIÃO, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, sinalizando na PLATAFORMA HABITAT que possui os respectivos documentos comprobatórios, os quais deverão ser encaminhados para a HABITAT, através do e-mail **contato@habitatconsultorios.com.br**, sempre que houver a renovação do contrato, para eventual exibição às autoridades ou quando solicitado.

6.11. A HABITAT ficará responsável por sinalizar na PLATAFORMA HABITAT que possui/recebeu os documentos previstos no item 6.10.

6.12. O HABITANTE declara estar plenamente ciente e assume inteira responsabilidade sobre os medicamentos e/ou produtos necessários à realização de suas atividades laborais que forem armazenados na geladeira do ESPAÇO contratado. Declara, ainda, estar ciente de que é terminantemente vedado o armazenamento de produtos sem rótulo, fora da validade, ilícitos e sem prévio registro na ANVISA, entendendo que qualquer autuação e penalidade por descumprimento desta norma, bem como por eventual utilização de produtos não autorizados pelo seu Conselho Profissional será de inteira responsabilidade do HABITANTE.

6.12.1. O HABITANTE autoriza o ANFITRIÃO/UNIDADE, desde já, que os medicamentos e/ou produtos que porventura estiverem nas condições mencionadas no parágrafo anterior sejam inutilizados e descartados, sem a necessidade de qualquer comunicação prévia, por se tratar de armazenamento indevido. Nestes casos, o ANFITRIÃO/UNIDADE deverá registrar o fato através de fotos e justificativas que comprovem o descarte, devendo tal registro ser encaminhado para o suporte da HABITAT, a fim de que o fato seja registrado na ficha cadastral do HABITANTE.

6.12.2. O HABITANTE declara possuir ciência e compreensão de que a PLATAFORMA HABITAT e o ANFITRIÃO não se responsabilizam, em hipótese alguma, pelo uso indevido dos produtos/medicamentos, sendo, inclusive, de inteira responsabilidade do HABITANTE a identificação de todo e qualquer material armazenado.

7. DAS ATIVIDADES PROIBIDAS E RESPONSABILIDADES

7.1. O ANFITRIÃO e o HABITANTE são os únicos responsáveis pelo cumprimento de qualquer norma legal relacionada ao objeto da intermediação promovida através da PLATAFORMA HABITAT, bem como por suas respectivas atividades, **se comprometendo a não fazer, auxiliar e nem possibilitar que outras pessoas realizem** as seguintes condutas:

(a) Violar ou contornar quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, contratos com terceiros, direitos de terceiros ou esses “Termos de Uso” e a “Política de Privacidade” da HABITAT;

(b) Utilizar a PLATAFORMA HABITAT para qualquer fim não expressamente autorizado por este Instrumento, ou de qualquer forma que sugira

falsamente que a HABITAT possua parceria, endosse ou de outra forma que engane terceiros quanto à sua filiação à HABITAT;

(c) Copiar, armazenar, acessar ou utilizar qualquer informação, incluindo informações pessoalmente identificáveis sobre qualquer outro USUÁRIO, contida na PLATAFORMA HABITAT, de forma inconsistente com a Política de Privacidade da Habitat ou com este Instrumento, ou que de outro modo violem os direitos de privacidade de USUÁRIOS e de terceiros;

(d) Anunciar na PLATAFORMA qualquer ESPAÇO ou UNIDADE que não seja de sua propriedade e para o qual não tenha procuração para tal;

(e) Reservar qualquer ESPAÇO para uso de terceiros;

(f) Utilizar a PLATAFORMA HABITAT com a finalidade de desviar USUÁRIOS desta, no intuito de burlar eventual pagamento de valores à HABITAT ou por qualquer outro motivo;

(g) Discriminar ou assediar qualquer pessoa em razão de sua raça, nacionalidade, religião, gênero, identidade de gênero, deficiência física ou mental, condição médica, estado civil, idade ou orientação sexual ou por qualquer outro motivo, ou de qualquer outra forma apresentar comportamento preconceituoso, violento, prejudicial, abusivo ou desordeiro;

(h) Utilizar, exibir, imitar ou reproduzir qualquer conteúdo, marca, logotipo, layout, design ou outras informações de propriedade da PLATAFORMA HABITAT, ou qualquer outro elemento individual interno desta, sem o consentimento expresso e por escrito da HABITAT;

(i) Ignorar, remover, desativar, prejudicar, decodificar, ou tentar contornar qualquer medida tecnológica que tenha sido implementada pela HABITAT, por qualquer dos provedores da HABITAT, ou por terceiro, para a proteção da PLATAFORMA HABITAT;

(j) Realizar qualquer ação que cause prejuízo à imagem ou danos no desempenho/funcionamento da PLATAFORMA HABITAT;

(k) Violar ou infringir o direito de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, e causar-lhe dano;

(l) Solicitar, aceitar ou fazer qualquer pagamento dos serviços contratados através deste instrumento por outro meio que não seja através da PLATAFORMA HABITAT. Nestes casos, tanto o HABITANTE quanto o ESPAÇO/ANFITRIÃO reconhecem e concordam que: (A) Violarão gravemente este Termo; (B) Aceitarão todos os riscos e responsabilidades por tal pagamento, e (C) Manterão a HABITAT isenta de qualquer responsabilidade por tal pagamento, ressalvado o direito da HABITAT de receber o percentual pela intermediação realizada através da PLATAFORMA HABITAT;

(m) Utilizar robôs, “spider”, “crawler” “scraper” ou outro tipo de meio ou processo automático para acessar, coletar dados ou outro tipo de conteúdo, ou interagir com a PLATAFORMA HABITAT independentemente da finalidade;

(n) O USUÁRIO não poderá em nenhuma hipótese assumir qualquer espécie de compromisso ou obrigação em nome de outro.

7.2. O ANFITRIÃO e o HABITANTE reconhecem que a HABITAT não tem a **obrigação** de monitorar o acesso ou o uso da PLATAFORMA HABITAT por qualquer USUÁRIO, ou revisar, desabilitar o acesso, ou editar o Conteúdo de qualquer USUÁRIO, **mas tem o direito de fazê-lo** para: (A) Operar, garantir e melhorar a PLATAFORMA HABITAT (incluindo, sem limitação, para fins de prevenção de fraude, avaliação de risco, investigação e atendimento ao cliente); (B) Garantir a conformidade dos USUÁRIOS com este Instrumento; (C) Cumprir com a lei aplicável ou exigência legal por meio de decisão de Tribunais, Agência administrativa ou Órgãos do governo; (D) Responder ao conteúdo de USUÁRIO que determine como danoso ou questionável.

7.3. Os USUÁRIOS concordam em cooperar com a HABITAT, fornecendo informações e executando as ações necessárias a fim de auxiliar a empresa com relação a qualquer investigação feita por ela ou por um de seus representantes quanto ao uso ou abuso da PLATAFORMA HABITAT.

7.4. Todos os USUÁRIOS são obrigados a fornecer informações precisas e atualizadas ao realizar seu cadastro e durante todas as interações com a plataforma. É expressamente proibido qualquer tentativa de duplicação de cadastros ou manipulação indevida dos dados. Violações dessas obrigações podem resultar em penalidades severas, incluindo banimento da plataforma.

7.5. O ANFITRIÃO ou o HABITANTE que verificar que qualquer USUÁRIO com o qual interagiu, *online* ou pessoalmente, agiu de forma inadequada, deverá denunciá-lo imediatamente às autoridades competentes, bem como à HABITAT, fornecendo a esta o respectivo Registro de Ocorrência, através do suporte da plataforma. O ANFITRIÃO e o HABITANTE concordam que qualquer boletim de ocorrência que fizerem não obriga a HABITAT a tomar qualquer ação, além das exigidas por lei, se houver.

7.6. A PLATAFORMA HABITAT implementa uma variedade de medidas de segurança para proteger o banco de dados centralizado, incluindo criptografia avançada, autenticação de dois fatores e monitoramento contínuo de atividades suspeitas. Espera-se que todos os usuários

colaborem para manter a segurança do ambiente digital, protegendo suas credenciais de acesso e reportando quaisquer incidentes de segurança imediatamente à administração da plataforma.

8. DAS INDENIZAÇÕES E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1. A HABITAT não possui qualquer responsabilidade pelos danos eventualmente ocasionados às partes em razão das reservas realizadas.

8.2. Caso reste devidamente comprovado que o HABITANTE danificou o ESPAÇO por ele utilizado, qualquer objeto ou equipamento existente no local, deverá o ANFITRIÃO solicitar **diretamente** ao referido HABITANTE o ressarcimento dos respectivos danos.

8.3. A HABITAT auxiliará na resolução dos conflitos fornecendo as informações solicitadas pelas partes, como, por exemplo, as provas acerca dos dias e horários em que o ESPAÇO foi reservado e demais informações a que tiver acesso, desde que notificada para tanto.

8.4. O ANFITRIÃO e o HABITANTE autorizam expressamente, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, o compartilhamento pela HABITAT de seus dados pessoais para a consecução dos fins deste contrato.

8.5. A HABITAT não se responsabiliza pela existência, qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos espaços comerciais anunciados pelo ANFITRIÃO e utilizados pelo HABITANTE. **Cada USUÁRIO conhece e aceita ser o único responsável por seus respectivos atos.**

8.6. Qualquer USUÁRIO encontrado em violação das políticas de segurança, incluindo tentativas de fraude, duplicação de cadastros ou manipulação indevida de dados, estará sujeito a penalidades, que podem incluir multas, suspensão temporária ou permanente de acesso à plataforma, e outras medidas legais conforme necessário.

8.7. A HABITAT e seus sócios, investidores, diretores, gerentes, empregados, agentes, representantes, terceirizados e procuradores estão eximidos de responsabilidade na hipótese de qualquer demanda judicial entre USUÁRIOS.

8.8. A HABITAT não se responsabiliza por qualquer dano gerado pelo HABITANTE a paciente ou terceiro, ou pelo ANFITRIÃO ao HABITANTE, seja qual for a natureza.

8.9. Como intermediadora, a HABITAT desde já se declara responsável por:

a) Intermediar os pagamentos das transações efetuadas;
b) Efetuar os repasses aos ANFITRIÕES nos prazos acordados;
c) Realizar os procedimentos de cobrança necessários;
d) Fornecer ao USUÁRIO prejudicado por outrem, a documentação que possuir para instrução de ações de cobrança e ressarcimento;
e) Verificar a validade dos dados de cartão de crédito fornecidos pelos USUÁRIOS dos serviços;
f) Analisar os perfis de usuários criados, solicitando a documentação necessária;
g) Suspender a comercialização da unidade parceira.

8.10. Por não ser uma intermediadora de transações imobiliárias, a HABITAT desde já se declara isenta de responsabilidade de:

a) Realizar vistorias;
b) Entregar ou receber chaves;
c) Verificar o estado do imóvel;
d) Manter a conservação do imóvel;
e) Indenizar prejuízos materiais e imateriais causados pelos USUÁRIOS;
f) Anunciar e promover, **proativamente**, os anúncios criados;
g) Averiguar o local;
h) Enviar/trocar mensagens de intermediação;
i) Administrar o imóvel;
j) Realizar consultorias de locação.

8.11. A HABITAT poderá disponibilizar em sua PLATAFORMA *links* para outros sites fora de seu ambiente virtual, não se responsabilizando, contudo, por eventuais perdas e danos que possam vir a ocorrer em decorrência da visitação destas páginas e/ou eventual contratação dos serviços. A presença de *links* para outros *sites* não implica qualquer relação de sociedade, representação, supervisão, cumplicidade ou solidariedade da HABITAT com esses e seus conteúdos.

9. AVALIAÇÕES E COMENTÁRIOS

9.1. A PLATAFORMA HABITAT disponibiliza ao ANFITRIÃO e ao HABITANTE espaço exclusivo para a realização de comentários e avaliações, posteriormente à conclusão de uma reserva.

9.2. Os comentários e avaliações realizados pelo ANFITRIÃO e pelo HABITANTE na PLATAFORMA HABITAT refletem a opinião dos USUÁRIOS, individualmente, não refletindo a posição da HABITAT, e por isso a última não tem qualquer responsabilidade sobre estes,

incluindo, mas não se limitando, à verificação quanto a precisão e veracidade das informações postadas.

9.3. Os USUÁRIOS ficam cientes de que os comentários e avaliações não podem conter linguagem difamatória ou ofensiva, devendo refletir a realidade dos fatos. Não obstante a ausência de responsabilidade quanto a verificação dos comentários e avaliações, a HABITAT se reserva no direito de excluir comentários que violem esse Termo.

9.4. Os comentários e avaliações estarão disponíveis no perfil público dos USUÁRIOS, podendo também ser veiculados em outros locais da PLATAFORMA HABITAT, como, por exemplo, nos ESPAÇOS, junto com outras informações relevantes, tais como o número de reservas, de cancelamentos e tempo médio de resposta.

9.5. A pontuação dos ANFITRIÕES, ESPAÇOS E HABITANTES provenientes dos comentários será usada para definir critérios de benefícios, acessos e permanência destes em áreas da plataforma, podendo, através de critérios pré-definidos, levar a suspensão, restrição de acesso à plataforma ou até mesmo ao cancelamento da conta, caso estejam abaixo da média ou dos critérios da HABITAT.

10. DA ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE RESERVAS

10.1. O ANFITRIÃO e o HABITANTE são responsáveis pelos cancelamentos e alterações que realizarem nas reservas por meio da PLATAFORMA HABITAT e concordam em pagar quaisquer taxas eventualmente aplicáveis às referidas alterações e/ou cancelamentos.

10.2. Eventual reembolso dos cancelamentos se efetivará de acordo com as previsões contratuais estabelecidas previamente entre ANFITRIÃO e HABITANTE, as quais estarão disponíveis na PLATAFORMA HABITAT. Nesses casos, as taxas cobradas pelo serviço e/ou cancelamento dos HABITANTES serão repassadas ao ANFITRIÃO e a HABITAT, nas suas devidas proporções.

10.2.1. Após a aquisição do pacote de horas e o início da primeira hora contratada, não será mais permitida a alteração ou desistência do pactuado.

10.2.2. Caso ocorra a desistência ou cancelamento dos planos ou das horas **contratados pela 1ª (primeira) vez através da plataforma**, em até 07 (sete) dias após a sua aquisição, haverá devolução do valor pago pelo HABITANTE, desde que o ESPAÇO não tenha sido utilizado, sendo descontadas as taxas de administração de cartão de crédito (se for o caso), bem como

eventual imposto pago pela HABITAT pela emissão da nota fiscal. **Caso não seja a 1ª (primeira) contratação, não haverá a possibilidade de estorno em hipótese alguma.**

10.2.3. Em casos de cancelamento por parte do HABITANTE com menos de 24h de antecedência do horário agendado, a cobrança será realizada normalmente.

10.3. Nos casos em que o ANFITRIÃO cancelar uma reserva, a HABITAT poderá: (A) Manter o calendário do anúncio com as datas e horários cancelados indisponíveis para novas reservas; (B) Publicar um comentário automático no anúncio informando acerca do cancelamento da reserva; e/ou (C) Cobrar taxa de cancelamento, exceto se o ANFITRIÃO comprovar que o cancelamento ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior.

10.4. O ANFITRIÃO não poderá cancelar uma reserva confirmada. Caso isso ainda assim ocorra, deixará de receber o valor da reserva; pagar o valor da taxa de cancelamento à HABITAT; e ressarcir integralmente o HABITANTE pelos valores pagos para os agendamentos cancelados.

10.5. O HABITANTE reconhece que a reserva do ESPAÇO **não está de nenhuma forma relacionada aos agendamentos de seus PACIENTES**. Diante disso, o cancelamento de um ou mais agendamentos pelos PACIENTES não será considerado motivo capaz de justificar o cancelamento da reserva, de modo que as políticas de reembolso do ANFITRIÃO serão seguidas normalmente, desconsiderando o ocorrido.

10.6. Nos casos de encerramento do vínculo, por qualquer motivo, o HABITANTE deverá, **no prazo de até 30 dias**, realizar à retirada dos bens deixados no ESPAÇO utilizado, mediante agendamento prévio. **Findo o referido prazo, os bens que não forem retirados serão considerados abandonados e consequentemente eliminados, não fazendo jus o HABITANTE a qualquer espécie de indenização.**

11. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA HABITAT

11.1. O ANFITRIÃO e o HABITANTE reconhecem que os direitos de qualquer natureza relacionados à PLATAFORMA HABITAT são de titularidade exclusiva da HABITAT, incluindo quaisquer modificações, criações, atualizações ou aprimoramentos realizados.

11.2. A licença de uso concedida ao ANFITRIÃO e ao HABITANTE com relação à PLATAFORMA HABITAT não caracteriza de nenhuma forma a transferência da titularidade de qualquer tipo de direito da HABITAT sobre os serviços e produtos de sua titularidade.

11.3. O ANFITRIÃO e o HABITANTE se comprometem a não modificar, copiar, fazer trabalhos derivados, acessar, distribuir, realizar engenharia reversa, decodificar ou exportar os códigos-fonte, executáveis ou quaisquer outros arquivos que promovam o funcionamento da PLATAFORMA HABITAT, sendo vedado, ainda, tentar realizar quaisquer desses atos.

11.4. O ANFITRIÃO e o HABITANTE reconhecem, ainda, que as logomarcas, marcas registradas, nomes de domínio, registros de sites e aplicativos, nomes comerciais e todos os demais nomes ou símbolos que identifiquem a HABITAT, bem como todos os cabeçalhos, gráficos personalizados, desenhos, ícones e scripts do site da HABITAT, são de titularidade exclusiva da HABITAT, sendo expressamente vedada a cópia, reprodução e/ou uso das marcas e/ou do layout sem a prévia e expressa autorização por escrito da HABITAT.

11.5. O uso de multi-acessos pelo USUÁRIO deve respeitar todas as leis de propriedade intelectual aplicáveis. ANFITRIÃO não devem utilizar a funcionalidade de multi-acessos para infringir direitos de propriedade intelectual da Habitat ou de terceiros.

11.6. A PLATAFORMA HABITAT utiliza um banco de dados centralizado para armazenar e gerenciar de maneira segura todas as informações relativas aos usuários e suas transações. Este sistema permite uma operação mais eficiente da plataforma, facilitando o acesso e análise de dados, além de reforçar as medidas de segurança aplicadas para proteger informações sensíveis.

12. DAS ATUALIZAÇÕES E INDISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA HABITAT

12.1. A PLATAFORMA HABITAT poderá sofrer modificações, criações, aprimoramentos ou atualizações que impliquem remoção e/ou inclusão de funcionalidades e limitações e restrições de acesso, sem que seja necessária comunicação prévia ao ANFITRIÃO e ao HABITANTE, visto que tais situações ocorrem em razão da busca pelo melhor funcionamento da PLATAFORMA HABITAT.

12.2. Tendo em vista a necessidade constante de aprimoramento da PLATAFORMA HABITAT, esta poderá tornar-se indisponível em alguns períodos em razão das atualizações a serem realizadas.

12.3. A HABITAT se compromete a manter estrutura adequada e a realizar atualizações preferencialmente em horário não comercial, a fim de reduzir os riscos de indisponibilidade dos sistemas. Não obstante, tendo em vista tratar-se de serviço disponibilizado por meio da internet, é possível que ocorram indisponibilidades temporárias.

12.4. A HABITAT fica isenta de qualquer responsabilidade decorrente da indisponibilidade dos serviços, por qualquer motivo, seja por questões técnicas ou de outra natureza, inclusive por circunstâncias alheias ao controle da HABITAT, como em casos de caso fortuito e força maior, atos governamentais, embargos, greves, indisponibilidade ou interrupção em serviços de telecomunicação, atos praticados por terceiros, como ataques, problemas com DNS ou quaisquer outros problemas relacionados à conexão e/ou disponibilidade da internet e/ou servidor que estejam fora do controle da HABITAT.

12.5. A HABITAT reserva-se o direito de modificar os termos de uso do SISTEMA DE MONETIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE SAÚDE HABITAT para Proprietários a qualquer momento, para refletir mudanças nas funcionalidades, nas obrigações legais ou em nossa política de operação. Todas as alterações significativas serão comunicadas com antecedência aos usuários através de notificações na plataforma ou via e-mail.

13. DA RESILIÇÃO, SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DOS USUÁRIOS

13.1. Tanto o ANFITRIÃO quanto o HABITANTE poderão solicitar o cancelamento de seu cadastro na PLATAFORMA HABITAT.

13.2. Caso o presente contrato seja rescindido pelo ANFITRIÃO, todas as reservas já ajustadas para o seu imóvel deverão ser cumpridas. Caso o ANFITRIÃO se negue ao cumprimento, **deverá pagar os custos de outra reserva similar ao HABITANTE; o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) referentes aos gastos do HABITANTE para a regularização de suas atividades em novo local; e multa no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o montante remanescente do contrato, devendo este percentual ser distribuído da seguinte forma: 20% (vinte por cento) para o HABITANTE e os outros 20% (vinte por cento) para a HABITAT.**

13.3. No caso de cancelamento do cadastro do HABITANTE, todas as reservas confirmadas serão canceladas e o reembolso dependerá das políticas de reembolso do plano contratado, conforme previsto na cláusula terceira deste Termo.

13.4. Ao cancelar o cadastro do ANFITRIÃO e HABITANTE, a HABITAT se resguarda no direito de manter um histórico dos USUÁRIOS, por tempo indeterminado, ainda que seus cadastros tenham sido cancelados.

13.5. A HABITAT poderá rescindir o presente Termo de forma imotivada, a qualquer momento, mediante o envio de notificação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência para o e-mail registrado pelo USUÁRIO.

13.6. A HABITAT se reserva no direito de rescindir ou suspender o presente instrumento, impedindo o acesso do ANFITRIÃO e do HABITANTE à PLATAFORMA HABITAT, sem prévio aviso, nos seguintes casos: (A) ameaça significativa à funcionalidade, segurança, integridade ou disponibilidade da PLATAFORMA HABITAT ou a qualquer conteúdo, dados ou aplicativos desta; (B) caso o USUÁRIO esteja acessando ou usando a PLATAFORMA HABITAT para o cometimento de ato ilícito; (C) violação a este Termos de Uso ou Política de Privacidade; ou (D) violação a leis, regulamentos ou direitos de terceiros.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Declaram os USUÁRIOS que leram detidamente e compreenderam bem o sentido e alcance de todas as palavras e disposições contidas neste Termo, aceitando-o nos exatos termos e condições em que se acha redigido, por traduzir fielmente a(s) sua(s) expectativa(s) e estipulações ajustadas.

14.2. Este instrumento constitui o acordo integral entre os USUÁRIOS com relação ao objeto aqui tratado, e deverá prevalecer sobre todo e qualquer outro acordo oral ou escrito anterior realizado entre os USUÁRIOS, ressalvada a Política de Privacidade da HABITAT.

14.3. Este instrumento não constitui qualquer tipo de vínculo empregatício entre os USUÁRIOS, sendo cada um exclusivamente responsável pelas obrigações trabalhistas, fundiárias, previdenciárias e quaisquer encargos decorrentes da relação de trabalho com seus colaboradores.

14.4. A nulidade ou ineficácia de qualquer das disposições deste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas, que deverão ser integralmente cumpridas, obrigando-se os USUÁRIOS a envidar seus melhores esforços de modo a validamente alcançarem os mesmos efeitos da disposição que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz.

14.5. Quanto ao atraso, ao não cumprimento ou ao inexato cumprimento de qualquer das disposições deste instrumento, a possível tolerância pela HABITAT não será interpretada ou entendida como renúncia a qualquer direito, bem como não prejudicará o direito de exigir o cumprimento da obrigação assumida e nem constituirá novação.

14.6. O ANFITRIÃO e o HABITANTE não poderão ceder, transferir ou delegar este instrumento e os direitos e obrigações dele decorrentes sem o prévio e expresso consentimento por escrito da HABITAT. A HABITAT, por sua vez, poderá ceder, transferir ou delegar este

instrumento e os direitos e obrigações dele decorrentes, desde que comunique ao USUÁRIO com antecedência de 15 (quinze) dias.

14.7. Todos os avisos, comunicações e notificações entre as partes deverão ser realizados eletronicamente, através da PLATAFORMA HABITAT ou e-mail cadastrado pelos USUÁRIOS.

14.8. Cada USUÁRIO será o responsável pelo recolhimento dos impostos que lhe compete.

14.9. Os USUÁRIOS reconhecem como válida a formalização deste Termo de forma eletrônica e que esta será suficiente para a validade e integral vinculação dos USUÁRIOS.

15. DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da comarca do Rio de Janeiro/RJ, como o único competente para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas deste Termo, renunciando as Partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Li e concordo.